

1500378-54.2022.8.26.0439

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ANA FLÁVIA JORDÃO RAMOS FORNAZARI

Comarca: Pereira Barreto

Foro: Foro de Pereira Barreto

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... o réu GEORGE DOS SANTOS LIMA pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, p. 2º, VII do CP) a pena de em 8 (oito) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado cumulados a 30 (trinta) dias-multa, na fração de 1/30 do salário mínimo.

Mantenho a prisão do réu, recomende-se.

Custas pelo réu, deferida a gratuidade da justiça.

Intime-se a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pereira Barreto

Foro de Pereira Barreto

1ª Vara Judicial

Rua Francisca Senhorinha Carneiro, S/N, Pereira Barreto-SP - cep 15370-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500378-54.2022.8.26.0439 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500378-54.2022.8.26.0439

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2117615/2022 - DEL.POL.PEREIRA BARRETO, 24662017 -

DEL.POL.PEREIRA BARRETO, 2117615 - DEL.POL.PEREIRA BARRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GEORGE DOS SANTOS LIMA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA FLÁVIA JORDÃO RAMOS FORNAZARI

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou GEORGE DOS SANTOS LIMA porque, no dia 01º de maio de 2020, por volta de 09h30min, na Rua Ary Dornellas Carneiro, 1442, Centro, nesta cidade e comarca de Pereira Barreto/SP, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca), uma bolsa contendo em seu interior R\$ 13,55 (treze reais e cinquenta e cinco centavos), de propriedade da vítima Matilde Teodoro do Prado (à época, maior de 60 anos).

A denúncia foi recebida às fls. 84/85.

Resposta à acusação apresentada às fls. 106/107.

Laudo de exame da faca às fls. 101/103.

Realizada a audiência de instrução e julgamento, as partes apresentaram alegações finais.

Era o relatório.

Fundamento e decido.

A denúncia deve ser julgada procedente, estando demonstradas a materialidade e a autoria do crime. Nesse ponto, temos o auto de exibição e apreensão, o depoimento das testemunhas e da vítima e o laudo de exame da faca utilizada no delito.

Vejamos os depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima Matilde Teodoro do Prado declarou que estava andando na rua da rodoviária, sendo que era um dia de domingo e não havia muitas pessoas na rua. Disse que avistou o réu vindo em sua direção e quando chegou perto dela, teria anunciado o assalto e mostrado a faquinha. Disse que gritou bem alto e pediu para que o assaltante lhe devolvesse seus documentos indicando que o dinheiro estaria em uma bolsinha dentro da bolsa tiracolo. Disse que o réu ameaçou que senão entregasse a bolsa, iria furar a garganta dela. Disse que ficou com muito medo e já não anda mais tranquila pois nunca aconteceu uma situação dessa com ela nesta cidade.

A testemunha PM Josias Dreger Catão Neto declarou que estava de serviço e foram acionados no patrulhamento dando conta de que uma senhora teria sido roubada. Disse que passaram que o suspeito seria moreno e um pouco gordo. Disse que George tinha em sua posse a bolsinha e também indicou onde estava a faca, tendo confessado a prática do roubo. A vítima o reconheceu posteriormente.

A testemunha PM Orlando do Patrocínio Jr disse que estavam em patrulhamento e foram informados por um popular que uma senhora teria sido roubada, dizendo que o suspeito era moreno e meio gordo e descreveu as vestes. Disse que encontraram o George ali próximo estando ele em posse da bolsa da vítima. Ele disse que teria dispensado a faca e confessou o fato. Disse que depois encontraram a vítima que reconheceu o réu e a bolsa.

O réu confessou a autoria delitiva.

Assim, entendo que as provas são suficientes para a condenação do acusado.

Pois bem. Passo a dosar a pena.

Culpabilidade: não é acentuada, eis que inexistem elementos que possam demonstrar a maior reprovabilidade da conduta.

Motivos: os motivos não servem para atenuar a pena, visto que agiu pelo vício em drogas

Circunstâncias: serão consideradas como agravante, visto que o crime fora praticado contra pessoa idosa.

Consequências: normais à espécie.

Personalidade: julgo prejudicada a análise ante a ausência de prova técnica apta a subsidiar um juízo de valor concreto sobre tal circunstância judicial.

Comportamento da vítima: permanece neutra essa circunstância.

Antecedentes: o réu tem é reincidente, o que será avaliado na segunda fase da dosimetria. O réu possui Maus antecedentes (processo nº 000572-25.2016.826.0509 e 0002494-54.2015.826.0439)

Conduta social: não há informações sobre a conduta social do agente.

Assim, havendo uma circunstância judicial desfavorável, aumento a pena em 1/6, fração que deve incidir sob a diferença da pena máxima e mínima cominada ao delito, fixo a respectiva pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, há duas agravantes referentes a reincidência (processo nº 0001881-42.2020.826.0439) e ao fato da vítima ser maior de 65 anos, existindo uma atenuante, referente à confissão. Assim, aumento a pena em 1/5, fixando-a em 6 (seis) anos de reclusão, por ser a reincidência específica preponderante.

Na terceira fase, não há causas diminuição, havendo uma de aumento, referente ao uso de arma branca, aplicando-a em 1/3, mínimo previsto no art. 157, parágrafo 2º, VII do CP, fixando a pena definitiva em 8 (oito) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado devido à reincidência do réu.

Com relação a pena de multa, fixo-a em 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Indeferidos os benefícios dos arts. 44 e 77 do Código Penal por ausência dos

requisitos legais.

Considerando à reincidência múltipla, em especial a crimes de natureza patrimonial e a pena aplicada, mantenho a prisão preventiva do réu para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva deduzida na inicial, para CONDENAR o réu GEORGE DOS SANTOS LIMA pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, p. 2º, VII do CP) a pena de em 8 (oito) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado cumulados a 30 (trinta) dias-multa, na fração de 1/30 do salário mínimo.

Mantenho a prisão do réu, recomende-se.

Custas pelo réu, deferida a gratuidade da justiça.

Intime-se a vítima.

Após o trânsito em julgado: a) Oficie-se ao TRE, informando-o acerca da condenação, para fins de suspensão dos direitos políticos do réu (art. 15, III, da CF); b)

Encaminhe-se o Boletim Individual, devidamente preenchido, ao Instituto de Identificação; c) Expeça-se Guia de Execução de Pena; d) autorizo a destruição da faca;

P.I.C.

Pereira Barreto, 28 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA